



6 – EU-Taxonomie & Regulatorik (CSRD, Omnibus, LkSG)



Die Taxonomie in einem Satz: Sie ist ein **Wörterbuch**, kein Gesetz über Verhalten – sie definiert nur, *welche* Aktivität „grün“ heißen darf. Deshalb steht sie in der Kette **vor** der CSRD: erst definieren, dann berichten.

A) Die Prüflogik – zwei Stufen, drei Hürden

STUFE 1: TaxonomieFÄHIG (eligible)?

→ Ist die Aktivität in Annex I/II gelistet? (NACE-Codes)

STUFE 2: TaxonomieKONFORM (aligned)? → ALLE DREI müssen erfüllt sein:

- a) Substantial Contribution zu MINDESTENS EINEM Umweltziel (TSC)
- b) DNSH – "Do No Significant Harm" zu ALLEN FÜNF anderen
- c) Minimum Safeguards (OECD-Leitlinien, UNGP, ILO)

Kategorien: enabling (ermöglichend) · transitional (Übergang)



Merkhilfe: 1 hilft, 5 bleiben verschont, Menschen kommen nicht unter die Räder. Genau in dieser Reihenfolge prüfen – wer DNSH vergisst, verliert die halbe Aufgabe.

Die 6 Umweltziele – Merkwort **KAWKUB**:

K Klimaschutz
A Anpassung an den Klimawandel
W Wasser- und Meeresressourcen
K Kreislaufwirtschaft

B) Die drei KPIs (Folie 180: „zwei Firmen bewerten“)

KPI	Zähler	Nenner
Turnover	Umsatz aus konformen Aktivitäten	Nettoumsatz (IAS 1.82(a))
CapEx	Investitionen in konforme Aktivitäten • qualifizierter CapEx-Plan	gesamte Zugänge Sachanlagen/immaterielle
OpEx	direkte Aufwendungen (Instandhaltung, F&E, kurzfr. Leasing)	gesamte einschlägige OpEx

Vorgehen in der Aufgabe: Aktivität für Aktivität → fähig? → konform? → nur konforme in den Zähler → durch Gesamtnenner → 3 Quoten → vergleichen und interpretieren.



Der Interpretationssatz, der die Aufgabe rundmacht: „Eine niedrige Umsatzquote bei hoher CapEx-Quote zeigt ein Unternehmen im Übergang – es investiert bereits, verdient aber noch nicht grün. Die CapEx-Quote ist damit der vorausschauende, die Umsatzquote der rückblickende Indikator.“

Zwei Nur-im-Skript-Fallen:

- Der **DNSH für „Anpassung an den Klimawandel“** ist konkret eine **Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung (CRVA)** nach Anlage A.
- Bei **Anhang-II-Tätigkeiten (Anpassung)**: Umsatz zählt nur, wenn die Tätigkeit **ermöglichend** ist; CapEx/OpEx nur Ausgaben zur **Klimaresilienz**.
- **CapEx-Einzelmaßnahmen** zählen nur, wenn innerhalb von **18 Monaten** umgesetzt und einsatzbereit.

C) Omnibus – die Zahlen (topaktuell, Essay-Gold)

Bereich	Alt (CSRD 2022)	Neu (Omnibus 2026)
Mitarbeitende	250 (2-aus-3-Test)	1.000 (kumulativ)
Nettoumsatz	40 Mio. € (2-aus-3)	450 Mio. € (kumulativ)
CSDDD	1.000 MA & 450 Mio. €	5.000 MA & 1,5 Mrd. €, ab Juli 2028
Gelistete KMU	erfasst	ausgenommen
Reasonable Assurance	geplant	gestrichen – nur Limited Assurance
Sektorspezifische ESRS	verpflichtend	gestrichen

→ **80–90 % der bisher erfassten Unternehmen fallen heraus.**

Wertschöpfungsketten-Cap: Von Partnern mit bis zu 1.000 Mitarbeitenden darf man nur noch **VSME-Standard**-Informationen verlangen – mit gesetzlichem **Verweigerungsrecht**.

Taxonomie-Erleichterungen: 10-%-Wesentlichkeitsschwelle je KPI · keine OpEx-KPI-Pflicht, wenn taxonomiefähige Aktivitäten unter 25 % des Umsatzes · Datenpunkte je Aktivität von 78 auf 28 · bei Finanzunternehmen **–89 %**

Datenpunkte · GAR-Vereinfachung: Nicht-CSRD-Engagements dürfen aus dem Nenner → Kennzahl verbessert sich „auf dem Papier“.

D) LkSG – die 9 Sorgfaltspflichten (§ 3)

Geordnet als **Ablauf**, dann muss man nichts auswendig lernen:

AUFSETZEN	1. Risikomanagementsystem (§ 4)
	2. Verantwortlichkeiten festlegen (§ 4 III)
ERKENNEN	3. Regelmäßige Risikoanalyse (§ 5)
ERKLÄREN	4. Grundsaterklärung (§ 6 II)
VERHINDERN	5. Präventionsmaßnahmen (§ 6 I)
REPARIEREN	6. Abhilfemaßnahmen (§ 7)
ZUHÖREN	7. Beschwerdeverfahren (§ 8)
WEITERREICHEN	8. Pflichten bei mittelbaren Zulieferern (§ 9)
NACHWEISEN	9. Dokumentation und Berichterstattung (§ 10)

- Anwendung: ab 2023 mind. 3.000 MA, ab 2024 mind. 1.000 MA · Behörde **BAFA**
- Bußgeld bis **8 Mio. € bzw. 2 % des weltweiten Konzernumsatzes** (§ 24 III)
- Drei Ebenen: **eigener Geschäftsbereich** (§ 2 VI) – **unmittelbare** (§ 2 VII) – **mittelbare Zulieferer** (§ 2 VIII); bei mittelbaren nur bei „**substantiiertes Kennntnis**“

- Risikoanalyse dreistufig: abstrakt → konkret → sukzessive Ausweitung

LkSG vs. CSDDD – die perfekte Vergleichsfrage

	LkSG (DE)	CSDDD (EU)
Umfang	Lieferkette	Wertschöpfungskette , auch nachgelagert
Haftung	keine zivilrechtliche	zivilrechtliche Haftung
Schwellen	1.000 MA	urspr. 500 MA / 150 Mio. €, per Omnibus 5.000 / 1,5 Mrd.



Merksatz: „LkSG = Prozesspflicht ohne Haftung. CSDDD = Ergebnispflicht mit Haftung.“